Partners.net
info@partners.com

Partners of the Americas
Cra. 12a #78-40 Piso 7 Oficina 7-101
Bogotá, Colombia

POLÍTICA INTERNA DE TELETRABAJO

Partners of the Americas, INC, Sucursal Colombia

1. OBJETIVO: Definir los lineamientos para la implementación de teletrabajo, al interior de Partners of the Americas, INC, Sucursal Colombia (Partners Colombia), estableciendo el procedimiento y los parámetros a seguir.

2. DEFINICIONES

Teletrabajo: Es una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. (Art. 2, Ley 1221 de 2008).

Teletrabajador: Persona que desempeña actividades laborales a través de tecnologías de la información y la comunicación por fuera de la empresa a la que presta sus servicios. (Art. 2, Ley 1221 de 2008).

3. MODALIDADES DE TELETRABAJO: De acuerdo con la Ley, existen tres tipos de teletrabajadores.

Autónomos: son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para desarrollar su actividad profesional, puede ser una pequeña oficina, un local comercial. En este tipo se encuentran las personas que trabajan siempre fuera de la empresa y sólo acuden a la oficina en algunas ocasiones.

Móviles: son aquellos teletrabajadores que no tienen un lugar de trabajo establecido y cuyas herramientas primordiales para desarrollar sus actividades profesionales son las Tecnologías de la Información y la comunicación, en dispositivos móviles.

Suplementarios: son aquellos teletrabajadores que laboran dos o tres días a la semana en su casa y el resto del tiempo lo hacen en una oficina.

4. LINEAMIENTOS GENERALES: La selección de los Teletrabajadores de Partners Colombia se efectuará de acuerdo con los siguientes lineamientos:

4.1. Empleos Tele trabajables: Son aquellos, cuyas funciones y actividades pueden ser realizadas fuera de las instalaciones de Partners Colombia a través del uso de las TIC, sin que se vea afectada a prestación del servicio y el funcionamiento coordinado de las diferentes áreas de Partners Colombia.

De acuerdo con el estudio realizado al interior de Partners Colombia, los siguientes son los cargos teletrabajables y no teletrabajables:

Cargos teletrabajables	Cargos no teletrabajables
Asistentes, Técnicos, Oficiales, Directores, Directores Asociados, Especialistas, Contadores, Gerentes	Servicios Generales Conductores
Estos cargos serán actualizados constantemente de acuerdo con las necesidades del servicio y los nuevos desarrollos de las TIC	

4.2. Requisitos para que un trabajador pueda acceder a la modalidad de teletrabajo: El trabajador debe:

- Tener un contrato de trabajo vigente con Partners Colombia.
- Desempeñar un cargo definido como Teletrabajable.
- No tener sanciones disciplinarias, fiscales o penales vigentes.
- Aprobar la visita domiciliaria o el mecanismo de control definido en su momento por la ARL.

4.3. Elementos Mínimos de Teletrabajo:

4.3.1. Suministrados por el(la) teletrabajador(a): El(la) teletrabajador(a) debe tener:

- Una mesa o escritorio apto para desarrollar la labor, el cual debe estar ubicado en una zona con iluminación, ventilación y demás requisitos señalados por la ARL.
- Una conexión de internet de banda ancha/fibra óptica que le permita la conexión y subir y descargar archivos necesarios para su trabajo.
- Una silla ergonómica adaptada razonablemente.
- Servicios públicos necesarios para desempeñar su labor, energía e internet.

El(la) teletrabajador(a) procurará contar con un regulador de voltaje que proteja los equipos de cómputo y demás equipos electrónicos necesarios para el desarrollo de sus labores.

4.3.2. Suministrados por Partners Colombia:

Partners Colombia entregará al trabajador un equipo de cómputo con el software y dispositivos de conectividad y seguridad necesarios según los estándares de Partners Colombia.

El auxilio económico para conectividad se entregará mensualmente e incluye la adaptación razonable del puesto de trabajo en casa por parte del(la) teletrabajador(a).

El(la) teletrabajador(a) se compromete a hacer un uso adecuado del equipo, así como de las herramientas que el empleador ponga a su disposición y a utilizarlas exclusivamente con los fines laborales definidos por el empleador. En caso de uso de los equipos no acorde con las políticas de uso de equipos, la responsabilidad por el daño o pérdida de estos será tratada de acuerdo con el manual de operaciones.

Finalizada la modalidad de teletrabajo, el(la) teletrabajador(a) debe reintegrar los equipos informáticos y herramientas que se le haya asignado.

5. CONDICIONES DEL PUESTO DE TELETRABAJO: El trabajador diligenciará el auto reporte de condiciones de Teletrabajo (Anexo) y tendrá en cuenta entre otros los siguientes lineamientos:

Mobiliario:	Conviene que las superficies de trabajo sean mates u opacas y en tonos neutros para minimizar los reflejos. El mobiliario no debe presentar esquinas y aristas agudas que puedan lesionar o incomodar a los usuarios. El área de la superficie de trabajo deberá tener dimensiones suficientes para permitir colocar los equipos, los documentos y el material que se requiere para desarrollar las actividades. La distribución de materiales, herramientas y equipos de uso frecuente debe encontrarse cerca a la persona, de forma que se hallen en un área de alcance cómodo. El mobiliario debe proveer espacio suficiente para albergar cómodamente las piernas y favorecer el desplazamiento en la zona de trabajo, evitando cualquier trauma o golpe.
Silla:	Debe ser estable, favoreciendo la adopción de una postura cómoda. La altura y profundidad del asiento se deben poder regular o cambiar, al igual que la altura e inclinación del espaldar. Adicionalmente, el espaldar debe contar con un diseño que provea apoyo en la zona lumbar o baja de la espalda. Es importante que se cuente con apoyabrazos ajustables. Se debe graduar la altura de la silla, buscando tener una relación entre la altura de los codos y la de la superficie de trabajo. También, conservando el apoyo de los pies sobre el piso o un reposapiés. Se debe ajustar la silla de forma que, al utilizar el ratón, el brazo no esté completamente extendido.
Pantalla	La altura del monitor debe situarse al nivel de los ojos o respecto al eje horizontal de la mirada. La distancia entre el usuario y la pantalla debe encontrarse en un rango de 40 a 70 cm.

	Elegir caracteres de texto lo suficientemente grandes para permitir una lectura fácil cuando se está sentado en una posición cómoda. Elegir colores confortables a la vista, evitando letras rojas sobre un fondo azul o viceversa, o fondos oscuros con caracteres rojos y azules (considerados los más fatigantes). Privilegiar el contraste negativo caracterizado por fondo claro y caracteres oscuros. Los caracteres deben ser nítidos y bien definidos y las imágenes nítidas. En los casos de periodos intensos de utilización de la pantalla, se deberá tratar de alternar el trabajo con otras tareas que demanden menores esfuerzos visuales, mentales o músculo esquelético. Asegurarse que la superficie de la pantalla este limpia.
Mouse	Debe ubicarse lo más cerca posible del teclado, quedando espacio para el apoyo del antebrazo. Ubicarlo de forma que se pueda alcanzar fácilmente y utilizar con la muñeca recta. Apoyar el antebrazo en la mesa y sujetar suavemente el ratón, descansando los dedos sobre los botones y accionándolos gradualmente. El tamaño del ratón debe ser acorde con las dimensiones de la mano del usuario. Debe poder sujetarse cómodamente.
Portátil	**Utilización ocasional:** Se privilegia una buena postura de las manos y de las muñecas. Puede considerarse la utilización de equipos pequeños y ligeros (12 a 14"). Se recomienda en lo posible utilizar el equipo apoyado sobre una mesa o escritorio. La inclinación posterior de la pantalla favorece la postura correcta de la espalda. **Utilización prolongada:** Se sugiere el uso de equipos de mayor dimensión (14 a 15"). Cuando el trabajo con el equipo dure más de una hora, se aconseja adaptarle un teclado tradicional y un ratón, y ubicarlo sobre un atril o soporte que permita ajustar la altura de la pantalla a la altura visual del usuario.
Iluminación	Cuando sea posible, se preferirá la iluminación natural. Si esta no garantiza las condiciones de visibilidad adecuadas para el tipo de actividad desarrollada, se complementará con iluminación artificial. Ubicar la mesa y la pantalla de modo que se eviten deslumbramientos o reflejos. Nunca ubicar la pantalla frente a una ventana que no disponga de cortinas o persianas, para evitar el deslumbramiento. Ubicar los puestos de forma que los ojos del(la) teletrabajador(a) no queden situados frente a una ventana o una fuente de luz artificial que pueda producir deslumbramientos directos. Evitar las variaciones bruscas de iluminación dentro de la zona de trabajo.
Condiciones térmicas	Para un trabajo muy ligero tipo oficina, la temperatura efectiva debe quedar comprendida entre los 20 y 26oC.
Condiciones sonoras	El nivel sonoro en los puestos con video terminales debe ser tan bajo como sea posible. Para tareas difíciles y complejas de oficina, no debe exceder los 55 dB (A).

6. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE TELETRABAJADORES E IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD.

6.1. Invitaciones o postulaciones

- Las invitaciones se realizarán en los términos que para tal fin determine Partners Colombia y las solicitudes se recibirán en cualquier momento del año.
- Se hará entrega del Formato de aplicación teletrabajo Colombia que deben diligenciar
- El área de Recursos Humanos de Partners Colombia en cada programa, revisará las solicitudes y determinará la viabilidad de estas, de acuerdo con el tipo de cargo del trabajador.
- POA seguirá el procedimiento establecido por la ARL en su momento para la revisión de las condiciones de seguridad y riesgos del puesto de trabajo, de acuerdo con el auto reporte diligenciado por el trabajador. Se les requerirá descripción escrita y una fotografía de su espacio de trabajo en casa, para efectos de ser validado con la ARL.
- En caso de recibir recomendaciones de parte de la ARL, Partners Colombia en conjunto con el trabajador tomarán todas las medidas necesarias para corregirlas hasta obtener la aprobación final del puesto de trabajo.
- Se firmará el acuerdo de teletrabajo (Anexo) con el trabajador, el cual debe incluir con claridad la modalidad de teletrabajo en que el trabajador realizará sus actividades.

- Una vez firmado, se registrará la novedad ante la ARL y se notificará al jefe directo del trabajador, de ser aplicable.

6.2. Inducción.

- Recursos Humanos en coordinación con el área de soporte de Partners Colombia (Sircon seguros, responsables del SG-SST) llevarán a cabo las actividades necesarias para implementar las herramientas y capacitaciones necesarias para que el trabajador pueda comenzar a prestar sus servicios bajo la modalidad de teletrabajo definida.
- Partners Colombia dejará constancia de la fecha de inicio de la modalidad de teletrabajo, así como de los equipos y herramientas de trabajo entregados al trabajador.

7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

7.1. Por parte del(la) teletrabajador(a):

- Diligenciar el formato de Auto reporte de Condiciones de Trabajo con veracidad y precisión, con el fin de determinar los peligros presentes en el lugar de trabajo, sobre los cuales Partners Colombia implementará los correctivos necesarios, definidos por la ARL.
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG/SST de Partners Colombia y asistir periódicamente a los programas de promoción y prevención definidos por POA.
- Cumplir con el acuerdo de días de asistencia a la oficina y días de teletrabajo
- Procurar el cuidado integral de su salud.
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud a través del autor reporte de condiciones de salud.
- Colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas con Partners Colombia.
- Reportar accidentes de trabajo de acuerdo con la legislación vigente.
- Utilizar los equipos y herramientas suministrados en forma adecuada y participar en los programas y actividades de promoción y prevención. Programados por Partners Colombia.
- Mantener su puesto de Teletrabajo de conformidad con los requisitos y exigencias realizadas por la ARL y por Partners Colombia.
- Velar por el cuidado y buen uso que se dé al equipo que le fue asignado, y acatar todas las directrices y recomendaciones en materia de la seguridad de la información.
- Dar un uso adecuado a los equipos de cómputo y herramientas de trabajo proporcionados por Partners Colombia, y a utilizarlos exclusivamente con los fines laborales definidos.
- Reintegrar los equipos de cómputo, mobiliario, y herramientas de trabajo que se le hayan asignado, en buen estado y en condiciones que permitan su funcionamiento, una vez finalizada la modalidad de Teletrabajo.
- Asistir a la oficina presencialmente de acuerdo con el acuerdo suscrito con el supervisor o cuando se realicen reuniones internas o externas, las cuales se avisarán previamente.
- Cumplir con la presente política de teletrabajo y hacer uso adecuado de la modalidad de trabajo

7.2. Por parte de Partners Colombia:

- Diligenciar el formulario de Reporte de Novedades, indicando que el trabajador pasa a tener la condición de teletrabajador y enviarlo a la ARL.
- Verificar las condiciones del puesto de teletrabajo, para dar cumplimiento a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, con la participación de la ARL.
- Asegurar que el trabajador realice el Auto reporte de Condiciones de Trabajo.
- Suministrar a los teletrabajadores elementos de protección personal (si es necesario) en la tarea a realizar y garantizar que los trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos informáticos y su prevención.

- Garantizar que los equipos de cómputo suministrados a los teletrabajadores tengan las especificaciones necesarias requeridas para que puedan prestar su servicio de manera efectiva.
- Verificar que las condiciones locativas e higiénicas del lugar en que se va a desarrollar el teletrabajo cumplan con las condiciones mínimas establecidas por la ley.
- Informar y dar una copia al teletrabajador de la política de la entidad en materia de salud y seguridad en el trabajo.
- Reportar todo accidente de trabajo de conformidad con la legislación vigente. Definir e informar al trabajador los mecanismos y herramientas definidos por Partners Colombia para brindar el soporte técnico y la asesoría que este requiera, de manera eficaz y oportuna, en aras de garantizar una correcta prestación del servicio.

8. AUXILIO ECONÓMICO: Partners Colombia reconocerá un auxilio económico mensual por valor de $75.000 (setenta y cinco mil pesos mensuales) para reembolsar los costos relacionados con el trabajo incurridos al usar su teléfono celular de propiedad personal y como compensación de gastos de conectividad Internet, energía eléctrica, servicios y uso de elementos propiedad del(a) teletrabajador(a), como escritorio, silla. Esta suma será destinada exclusivamente a atender tales necesidades y no constituyen salario, el cual, en ningún caso se constituirá como factor salarial.

9. REVERSIBILIDAD: Teniendo en cuenta que la vinculación al Teletrabajo es de tipo voluntario, en el evento en que Partners Colombia o Teletrabajador deseen dar por terminada la modalidad, deberán comunicar tal situación a la otra parte con quince (15) días de anticipación, informando las razones (Núm. 1. Art. 6 de la Ley 1221 de 2008).

10. PRIVACIDAD. El control de la actividad del(la) teletrabajador(a) por parte del empleador se hará a través de medios telefónicos, informáticos o electrónicos, sí por motivos de trabajo fuese necesaria la presencia física de representantes del empleador en el lugar de trabajo del(la) teletrabajador(a) y este fuera su propio domicilio, se hará siempre con previa notificación y consentimiento de éste.

11. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. El acceso a los diferentes entornos y sistemas informáticos del empleador será efectuado siempre y en todo momento bajo el control y la responsabilidad del(la) teletrabajador(a), siguiendo los procedimientos establecidos por el empleador, los cuales se encuentran definidos en el Reglamento Interno de Trabajo, Manual de Personal y hacen parte integral de la presente Política.

12. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. El(la) teletrabajador(a) se compromete a respetar la legislación en materia de protección de datos, y las políticas de privacidad y de seguridad de la información que el empleador ha implementado, como también a:

- Utilizar los datos de carácter personal a los que tenga acceso, única y exclusivamente para cumplir con sus obligaciones para con el empleador.
- Cumplir con las medidas de seguridad que el empleador haya implementado para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de carácter personal a los que tenga acceso, así como a no ceder en ningún caso a terceras personas los datos de carácter personal a los que tenga acceso, ni tan siquiera a efectos de su conservación.

13. CONFIDENCIALIDAD. El(la) teletrabajador(a) se compromete a guardar la máxima reserva y confidencialidad sobre las actividades laborales que desarrolle. se considerará información confidencial la información de propiedad del empleador y la información que genere el(la) teletrabajador(a) en virtud del contrato de trabajo. el(la) teletrabajador(a) se compromete a no divulgar dicha información confidencial, por ningún medio físico o electrónico, así como a no publicarla ni ponerla a disposición de terceros, a no ser que cuente con el consentimiento explícito del empleador.

14. SANCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS. En caso de incumplimiento de las obligaciones del(a) teletrabajador(a) se realizará el debido proceso y se tomarán medidas disciplinarias de acuerdo con lo establecido en el manual de personal, reglamento interno de trabajo y la normatividad de Colombia.

14.1. Sanciones- En caso de incumplimiento comprobado de la política de teletrabajo y lo acuerdos de esta modalidad se impondrá sanciones de acuerdo con el reglamento interno de trabajo

- Falta leve por primera vez, llamado de atención verbal
- Falta leve por segunda vez, llamado de atención escrito con copia a la hoja de vida
- Incumplimiento recurrente, suspensión en el trabajo hasta por tres días
- El incumplimiento recurrente de la presente política sin excusa suficiente puede implicar la terminación del contrato laboral.

15. TERMINACIÓN. El acuerdo de teletrabajo podrá terminarse de manera unilateral por el empleador en los siguientes casos:

(I) El no acatamiento por parte del(la) teletrabajador(a) de las recomendaciones en materia de prevención y salud en el trabajo;
(II) el uso inadecuado del equipo informático y de las herramientas que el empleador ponga a su disposición;
(III) el no informar la ocurrencia de algún imprevisto en el desarrollo de la labor; (vi) la omisión en el reporte de un accidente de trabajo;
(IV) el incumplimiento de la política de teletrabajo o hacer uso inadecuado de la modalidad de trabajo, o no acatar los acuerdos de asistencia realizados con su supervisor;
(V) cuando quiera que la necesidad del servicio así lo amerite.
(VI) Por problemas de desempeño o rendimiento puede dar lugar a la terminación de la modalidad de teletrabajo

En la eventualidad de que, por cualquier motivo o circunstancia, fuere necesario abandonar el programa de teletrabajo se informará por escrito y el anexo al contrato de trabajo quedará, de pleno derecho, automáticamente sin valor legal alguno, regresando las partes contratantes a sus respectivos derechos y obligaciones laborales originalmente pactadas.

16. REGISTRO DE TELETRABAJADORES: El área de Recursos Humanos, se encargará de llevar el registro de los Teletrabajadores al servicio de Partners Colombia; en dicho registro se incluirá la información correspondiente a la identificación de cada Teletrabajador, la ubicación de su puesto de trabajo, los teléfonos de contacto, las fechas de vigencia del mismo, la modalidad aplicable (identificando plenamente los días que deberá realizar sus labores desde su domicilio y los días que lo hará en las oficinas de Partners Colombia, la identificación de los equipos de cómputo que le fueron asignados, entre otros.

SARA TAYLOR
Representante Legal

Signature Certificate

Reference number: 3HH4P-QXIF3-MCKNR-F7HWJ

Signer	Timestamp	Signature
SARA TAYLOR Email: staylor@partners.net		
Sent:	13 Feb 2023 15:11:16 UTC	
Viewed:	13 Feb 2023 15:27:04 UTC	
Signed:	13 Feb 2023 15:35:55 UTC	
Recipient Verification:		IP address: 181.56.156.52
✔Email verified	13 Feb 2023 15:27:04 UTC	Location: Bogotá, Colombia

Document completed by all parties on:

13 Feb 2023 15:35:55 UTC

Signed with PandaDoc

PandaDoc is a document workflow and certified eSignature solution trusted by 40,000+ companies worldwide.